



UNIÓN EUROPEA

POLÍTICAS SECTORIALES II:
TRANSPORTE, MEDIO AMBIENTE, POLÍTICA ECONÓMICA
Y MONETARIA

ARTÍCULOS FUNDAMENTALES

- **Transportes** Título VI TFUE:
 - Art 4.2.g TFUE
 - Arts 90 a 100 TFUE
- **Medio ambiente** Título XX TFUE:
 - Art 4.2.e TFUE
 - Art 11 TFUE
 - Arts 191 a 193 TFUE
- **Política económica y monetaria** Título VIII TFUE:
 - Art 2.3 y 5 TFUE
 - Arts 119 a 144, 219 y 282 a 284 TFUE

NORMATIVA COMPLEMENTARIA

- **Presupuesto UE: Arts 310 a 325 TFUE**
- Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general (**arts 6-38**)
- Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 sobre el sistema de **recursos propios** de la Unión Europea y por el que se deroga la Decisión 2014/335/UE, Euratom.
- Reglamento (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consejo de 17 de diciembre de 2020 por el que se establece el **marco financiero plurianual** para el período 2021-2027
- Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que se establece un **Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19**
- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el **Mecanismo de Recuperación y Resiliencia**

TRANSPORTES



Art 4.2.g TFUE

Arts 90 – 100 TFUE (título VI TFUE)

Fuentes:

https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/transport_es

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/123/la-politica-comun-de-transportes-principios-generales>

<https://www.hablamosdeeuropa.es/es/Paginas/Transportes.aspx>

TRANSPORTES

POLÍTICA
COMÚN DE
TRANSPORTES



Tº DE ROMA



ES UNA COMPETENCIA
COMPARTIDA
Art 4.2.g TFUE

ART 2.2 TFUE

Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una **competencia compartida** con los Estados miembros en un ámbito determinado, la **Unión y los Estados miembros podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito**. Los Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Los Estados miembros ejercerán de nuevo su competencia en la medida en que la Unión haya decidido dejar de ejercer la suya.

TRANSPORTES



OBJETIVO: garantizar la **circulación uniforme, eficaz, segura y libre de personas y bienes** en la UE a través de redes integradas con todos los medios de transporte

Tipos de transporte:

- Aéreo
- Por carretera
- Ferroviario
- Marítimo y por vías navegables interiores.

- **RETOS:**
- Cambio climático,
- Derechos de los pasajeros,
- Combustibles limpios,
- Etc.



Problemas relacionados con el transporte que pueden abordarse mejor a escala de la UE.

PRINCIPIO SUBSIDIARIEDAD 5.3 TUE:

En los ámbitos que NO sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, **sino que puedan alcanzarse mejor**, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, **a escala de la Unión**

TRANSPORTES

ART 90 TFUE

Los **objetivos** de los Tratados se perseguirán, en la materia regulada por el presente título, en el marco de **una política común de transportes**.

ART 91 TFUE

- I. (...) El **Parlamento Europeo** y el **Consejo**, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al **Comité Económico y Social** y al **Comité de las Regiones**, establecerán:
 - a) **normas comunes aplicables a los transportes internacionales** efectuados desde el territorio de un Estado miembro o con destino al mismo o a través del territorio de uno o varios Estados miembros;
 - b) condiciones con arreglo a las cuales los **transportistas no residentes** podrán prestar servicios de transportes en un Estado miembro;
 - c) medidas que permitan mejorar la **seguridad** en los transportes;
 - d) cualesquiera otras disposiciones oportunas. (...)

Art 58 TFUE MERCADO INTERIOR (SERVICIOS)

La libre prestación de servicios, en materia de transportes, se regirá por las disposiciones del título relativo a los transportes (Título VI TFUE)

TRANSPORTES

ART 93 TFUE

Serán **compatibles** con los Tratados las **ayudas** que respondan a las necesidades de coordinación de los transportes o que correspondan al reembolso de determinadas obligaciones inherentes a la noción de servicio público.

ART 94 TFUE

Toda medida en materia de **precios y condiciones de transporte**, adoptada en el marco de los Tratados, deberá tener en cuenta la situación económica de los transportistas.

ART 99 TFUE

Se crea un **Comité Consultivo adjunto a la Comisión**, compuesto por expertos designados por los Gobiernos de los Estados miembros. La Comisión consultará a este Comité en materia de transportes, siempre que lo estime conveniente.

TRANSPORTES



SE PROHÍBE



Las **discriminaciones** que consistan en la aplicación por un transportista, de **precios y condiciones de transporte diferentes** en razón del país de origen o de destino de los productos transportados, para las mismas mercancías y las mismas relaciones de tráfico (**art 95 TFUE**)



La **imposición** por un EM, al transporte dentro de la Unión, de **precios y condiciones** que impliquen en cualquier forma una ayuda o protección a una o más **empresas o industrias determinadas**, a menos que tal imposición haya sido autorizada por la **Comisión** (**art 96 TFUE**)

Reglamento (UE) n ° 1407/2013 de Minimis (art 3)

El importe total de las ayudas de minimis concedidas por un EM a una empresa que realice por cuenta ajena **operaciones de transporte de mercancías** por carretera no excederá de **100.000€** durante cualquier período de **3 ejercicios fiscales**. Estas ayudas de minimis no podrán utilizarse para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera.

Si una empresa realiza por cuenta ajena operaciones **de transporte de mercancías por carretera** y también otras actividades a las que **se aplica el límite máximo de 200.000€**, la empresa quedará sujeta a dicho límite máximo siempre y cuando **el EM** [el EM, no la empresa!] de que se trate garantice, a través de medios adecuados como la separación de actividades o la distinción de costes, que la parte de las **ayudas que beneficia a la actividad de transporte de mercancías por carretera no excede de 100.000€** y que ninguna ayuda de minimis se utiliza para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera.

La **Comisión** vigilará que se cumpla lo dispuesto en los arts 95 y 96 TFUE.

Trabajos de la **Comisión** en materia de transportes:

Año 2011, **Libro Blanco** sobre el futuro del transporte en el período hasta 2050: «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible».

Año 2016, **Comunicación** «Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones». Objetivo: reducir emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de transportes, como mínimo, un 60 % por debajo de las de 1990, de cara a contribuir adecuadamente a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París de la COP21 (*La Conferencia sobre el Cambio Climático de París se conoce oficialmente como la 21ª Conferencia de las Partes [Conference of Parties]*)

Año 2020, **Comunicación** «Estrategia de movilidad sostenible e inteligente». Los objetivos propuestos en la Estrategia coinciden con el Plan del Objetivo Climático para 2030 y **Pacto Verde Europeo** pretendiendo lograr, una reducción del 90% de las emisiones del transporte de aquí a 2050. Recoge 10 iniciativas emblemáticas:

1. Impulsar la adopción de vehículos de emisión cero, los combustibles renovables e hipocarbónicos
2. Crear aeropuertos y puertos sin emisiones
3. Lograr que la movilidad interurbana y urbana sea más sostenible y saludable
4. Ecologización del transporte de mercancías
5. Tarifación del carbono y oferta de mejores incentivos para los usuarios
6. Hacer realidad la movilidad multimodal conectada y automatizada
7. Innovación, datos e inteligencia artificial para una movilidad más inteligente
8. Reforzar el mercado único
9. Alcanzar una movilidad justa y equitativa para todos
10. Reforzar la seguridad y protección del transporte



ACUERDO DE PARÍS (Conferencia Nac. Unidas, 2015)

Reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 °C y esforzarse para limitar este aumento a incluso a tan solo el 1,5 °

Trabajos de la **Comisión** en materia de transportes:

El 14 diciembre de 2021, la Comisión, siguiendo la hoja de ruta marcada por la **Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente**, presentó un paquete de medidas compuesto por 4 propuestas:

- **Plan de acción para impulsar el ferrocarril de larga distancia y transfronterizo de pasajeros**, que establece una hoja de ruta con nuevas medidas para ayudar a la UE a cumplir su objetivo de duplicar el tráfico ferroviario de alta velocidad para 2030 y triplicarlo para 2050.
- **Revisión del Reglamento RTE-T (red transeuropea de transportes)**, cuyo objetivo es construir una red transeuropea de transporte fiable, sin fisuras y de alta calidad, que garantice, a más tardar en 2050, una conectividad sostenible en toda la Unión Europea, en la que no haya discontinuidades físicas, cuellos de botella ni enlaces pendientes.
- **Comunicación «El nuevo marco de movilidad urbana de la UE»**, que establece orientaciones europeas sobre cómo las ciudades pueden reducir las emisiones y mejorar la movilidad, incluso a través de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible.
- **Modificación de la Directiva 40/2010 sobre Sistemas Inteligentes de Transporte**, con el objetivo de adaptarla a los avances tecnológicos, como la movilidad conectada y automatizada, y mejorar la disponibilidad, reutilización e interoperabilidad de los datos.

INICIATIVAS EN LA POLÍTICA DE TRANSPORTES



TRANSPORTE MARITIMO

El **«Cinturón Azul»**, es un espacio único para el transporte marítimo.

Objetivo: facilitar el tránsito de los buques entre los puertos europeos. Esta iniciativa tiene como objetivo hacer el transporte marítimo de mercancías más atractivo y competitivo mediante la reducción de los costes y las demoras dentro del mercado de la Unión Europea, acortando la burocracia de cada país en las cinco áreas principales, aduanas, puertos, seguridad, controles fronterizos y sanitarios.



TRANSPORTE POR CARRETERA

La **Directiva «Euroviñeta»** Es un sistema de peajes para transporte pesado en carretera. Se basa en el principio «quien contamina paga» y en la internalización de los costes externos del transporte por carretera. Tiene por objeto garantizar que los costes generados por la utilización de las infraestructuras por parte de los vehículos pesados queden reflejados en las tasas. Recientemente, la Comisión pretende sustituir gradualmente la tasa calculada en función del tiempo de conducción por otros factores que recogen mejor la huella ecológica, como la distancia o las emisiones de CO2.

INICIATIVAS EN LA POLÍTICA DE TRANSPORTES



TRANSPORTE AÉREO

La iniciativa del **Cielo Único Europeo** se puso en marcha en 1999 con el fin de mejorar el funcionamiento de la gestión del tránsito aéreo (GTA) y los servicios de navegación aérea (SNA) mediante una mejor integración del espacio aéreo europeo. Las ventajas que se pretenden obtener para los años 2030-2035: triplicar la capacidad del espacio aéreo, reducir a la mitad el coste de la GTA, multiplicar por diez la seguridad y disminuir un 10 % el impacto de la aviación en el medio ambiente



TRANSPORTE FERROVIARIO

En la “Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible” de 2011, la Comisión estableció el objetivo de que, **para 2050, la mayor parte del transporte de pasajeros de media distancia se realizara por ferrocarril. A medio plazo (de aquí a 2030), se deberá triplicar la longitud de la red de alta velocidad actual y mantener una red ferroviaria densa en todos los Estados miembros; a largo plazo, se deberá completar una red europea de ferrocarriles de alta velocidad.**

Noticia: Francia aprueba una ley que prohíbe los vuelos nacionales que se puedan hacer en tren en menos de 2,5h

MEDIO AMBIENTE



Art 4.2.e TFUE

Art 11 TFUE

Arts 191 a 193 TFUE (Título XX TFUE)

Fuentes:

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/section/193/la-politica-de-medio-ambiente>

<https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/>

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es#cronologa

MEDIO AMBIENTE

POLÍTICA DE
MEDIO AMBIENTE



ACTA ÚNICA EUROPEA



ES UNA COMPETENCIA
COMPARTIDA
Art 4.2.e TFUE

Antecedente:
Consejo Europeo
celebrado en París
en 1972, los jefes de
Estado y de Gobierno
(tras la primera
conferencia de las
Naciones Unidas sobre
MA) reconocieron la
**necesidad de
establecer una
política comunitaria
en materia de MA**

ART 2.2 TFUE

Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una **competencia compartida** con los Estados miembros en un ámbito determinado, la **Unión y los Estados miembros podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito**. Los Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Los Estados miembros ejercerán de nuevo su competencia en la medida en que la Unión haya decidido dejar de ejercer la suya.

MEDIO AMBIENTE

**PRINCIPIOS EN LOS QUE SE
BASA LA POL. DE MEDIO
AMBIENTE:**



- CAUTELA
- PREVENCIÓN
- CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN LA FUENTE
- “QUIEN CONTAMINA, PAGA”

La política de MA ha pasado a ocupar un **papel central** dentro de la elaboración de políticas de la Unión

MEDIO AMBIENTE

ART II TFUE

Las exigencias de la **protección del medio ambiente** deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un **desarrollo sostenible**.

ART 191 TFUE

I. La **política de la Unión en el ámbito del medio ambiente** contribuirá a alcanzar los siguientes **objetivos**:

- la conservación, la protección y la mejora de la calidad del MA
- la protección de la salud de las personas,
- la utilización prudente y racional de los recursos naturales,
- el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente. y en particular a luchar contra el cambio climático. *Novedad del T. Lisboa*

Sigue →

MEDIO AMBIENTE

ART
191
TFUE

2. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como **objetivo** alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se basará en los **principios** de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga.

(...)

3. En la **elaboración** de su política en el área del MA, la Unión tendrá en cuenta:

- los **datos** científicos y técnicos disponibles,
- las **condiciones** del medio ambiente en las diversas **regiones** de la Unión,
- las ventajas y las cargas que puedan resultar de la acción o de la falta de acción,
- el **desarrollo económico y social** de la Unión en su conjunto y el desarrollo equilibrado de sus regiones.

4. En el marco de sus respectivas competencias, **la Unión y los Estados miembros cooperarán con los terceros países y las organizaciones internacionales competentes**. Las modalidades de la cooperación de la Unión podrán ser objeto de acuerdos entre ésta y las terceras partes interesadas. (...) *Ejemplo: El Acuerdo de París en el contexto de las Naciones Unidas*

MEDIO AMBIENTE

ART
192
TFUE

1. El **PEU** y el **Consejo**, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al **Comité Económico y Social** y al **Comité de las Regiones**, **decidirán las acciones** que deba emprender la Unión para la realización de los objetivos fijados en el artículo 191.

(...)

2. No obstante (...)el apartado 1, el **Consejo**, **por unanimidad** con arreglo a un procedimiento legislativo especial, a propuesta de la **Comisión** y previa consulta al **PEU**, al **Comité Económico y Social** y al **Comité de las Regiones**, ,adoptará:

- a) disposiciones esencialmente de **carácter fiscal**;
- b) las medidas que afecten a: la **ordenación territorial**; la gestión cuantitativa de los **recursos hídricos** o que afecten directa o indirectamente a la disponibilidad de dichos recursos; la utilización del suelo, con excepción de la gestión de los residuos;
- c) las medidas que afecten de forma significativa a la elección por un Estado miembro entre diferentes fuentes de energía y a la estructura general de su abastecimiento energético.

4. Sin perjuicio de determinadas medidas adoptadas por la Unión, los Estados miembros tendrán a su cargo la financiación y la ejecución de la política en materia de medio ambiente.

5. **Sin perjuicio del principio de quien contamina paga**, cuando una medida adoptada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 implique costes que se consideren desproporcionados para las autoridades públicas de un EM, dicha medida establecerá las disposiciones adecuadas en forma de:

- excepciones de carácter temporal,
- apoyo financiero con cargo al **Fondo de Cohesión**
- o **ambas** posibilidades

Ap. 1 Con carácter general, la UE es competente para actuar en todos los ámbitos de la política de medio ambiente

Ap. 2 Ahora bien, el **ámbito de actuación** de la UE se ve limitado por el principio de subsidiariedad y por el requisito de **unanimidad** en el **Consejo** en los ámbitos definidos en este apartado



MEDIO AMBIENTE

ART
193
TFUE

Las **medidas de protección adoptadas en virtud del artículo 192** no serán obstáculo para el mantenimiento y la adopción, por parte de cada Estado miembro, de medidas de **mayor protección**. Dichas medidas deberán ser **compatibles con los Tratados y se notificarán** a la **Comisión**.



MEDIO AMBIENTE

EL PACTO VERDE

Es un paquete de iniciativas políticas propuestas por la Comisión



OBJETIVO
**ALCANZAR LA
NEUTRALIDAD
CLIMÁTICA EN 2050**

FINANCIACIÓN

Un 1/3 de los 1,8 billones de € de inversiones del plan de recuperación **NextGenerationEU** y el **MFP** financiarán el Pacto Verde Europeo



PAQUETE "OBJETIVO 55"

OBJETIVO: traducir las ambiciones del Pacto Verde en legislación

El paquete es un conjunto de propuestas para revisar la legislación relacionada con el clima, la energía y el transporte y poner en marcha nuevas iniciativas legislativas para adaptar la legislación de la UE a los objetivos climáticos de la UE.

LEGISLACIÓN EUROPEA SOBRE EL CLIMA

Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2021 por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática: La UE y sus EEMM se han comprometido a reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero de la UE en **al menos un 55 %** con respecto a los valores de 1990 de aquí a **2030**. Este objetivo **es jurídicamente vinculante**.

ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA UE

Los ministros de MA de la UE adoptaron unas **Conclusiones** con las que se refrenda la nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE. Estas conclusiones brindan orientación política a la **Comisión** en lo que respecta a la aplicación de la estrategia. Dicha estrategia, detalla una visión a largo plazo para que, de aquí a 2050, **la UE llegue a ser una sociedad resiliente frente al cambio climático**, plenamente adaptada a los efectos inevitables de este

MEDIO AMBIENTE

ESTRATEGIA DE LA UE SOBRE LA BIODIVERSIDAD DE AQUÍ A 2030

OBJETIVO: contribuir a recuperar la biodiversidad de Europa de aquí a 2030

- ampliando las zonas marinas y terrestres protegidas en Europa;
- recuperando los ecosistemas degradados reduciendo el uso y la nocividad de los plaguicidas;
- aumentando la financiación de las acciones y hacer un mejor seguimiento de los avances

ESTRATEGIA «DE LA GRANJA A LA MESA»

OBJETIVO: ayudar a lograr la neutralidad climática de aquí a 2050, transformando el actual sistema alimentario de la UE en un modelo sostenible. Junto con la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos, los principales objetivos de la Estrategia son:

- garantizar suficientes alimentos, asequibles y nutritivos, sin superar los límites del planeta;
- apoyar una producción alimentaria sostenible;
- promover un consumo de alimentos y unas dietas saludables más sostenibles.

ESTRATEGIA INDUSTRIAL EUROPEA

OBJETIVO: apoyar a la industria en su papel de acelerador y motor del cambio, la innovación y el crecimiento. Su fin es permitir que la industria europea lidere la transición ecológica y digital y se convierta en la fuerza motriz mundial en el camino hacia la neutralidad climática y la digitalización.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR

Para lograr la neutralidad climática de la UE de aquí a 2050 es fundamental disociar el crecimiento económico del uso de los recursos y pasar a **sistemas circulares** en la producción y el consumo, mediante diseño de productos sostenibles, la circularidad de los procesos de producción y el empoderamiento de los consumidores y los compradores público

MEDIO AMBIENTE

PILAS Y BATERÍAS Y SUS RESIDUOS

La Comisión ha propuesto revisar las **normas vigentes sobre pilas y baterías** y adoptar nuevos requisitos obligatorios para todas las baterías (industriales, de automoción, para vehículos eléctricos y portátiles) . **El objetivo es abordar el ciclo de vida de las pilas y baterías** en su totalidad, desde el proceso de producción hasta los requisitos de diseño, así como una «segunda vida», el reciclaje y la incorporación en las baterías nuevas de contenido reciclado.

TRANSICIÓN JUSTA

La UE ha introducido un **Mecanismo para una Transición Justa** para proporcionar apoyo financiero y técnico a las regiones más afectadas por la transición hacia una economía baja en carbono con una dotación de entre 65 y 75 mil millones de € durante el periodo 2021-2027. El 7 de junio de 2021, el Consejo adoptó el Reglamento por el que se crea el Fondo.

ENERGÍA LIMPIA, ASEQUIBLE Y SEGURA

La UE está trabajando en distintos niveles para alcanzar estos objetivos en la materia:

- apoyar el desarrollo y la adopción de fuentes de energía más limpias, como la energía marina y el hidrógeno;
- fomentar la integración de los sistemas energéticos en toda la UE;
- desarrollar infraestructuras energéticas interconectadas a través de los corredores energéticos de la UE;
- revisar la legislación vigente sobre eficiencia energética y energías renovables, en particular sus objetivos para 2030;

MEDIO AMBIENTE

ESTRATEGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS

La Estrategia establece una visión a largo plazo de la política de la UE en materia de sustancias químicas, con la que la UE y los Estados miembros se proponen:

- proteger mejor la salud humana,
- reforzar la competitividad de la industria,
- apoyar un entorno sin sustancias tóxicas.

ESTRATEGIA FORESTAL E IMPORTACIONES LIBRES DE DEFORESTACIÓN

La **Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030**, se basa en la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad. Entre las medidas propuestas cabe mencionar:

- promover la gestión forestal sostenible;
- ofrecer incentivos financieros a los propietarios para que adopten prácticas respetuosas con el MA;
- aumentar el tamaño y la biodiversidad de los bosques, en particular mediante la plantación de 3.000 millones de nuevos árboles de aquí a 2030;

MEDIO AMBIENTE

BENEFICIOS DEL PACTO VERDE

El Pacto Verde Europeo aumentará el bienestar y mejorará la salud de los actuales ciudadanos y de las generaciones futuras proponiendo:

- aire fresco, agua limpia, suelos sanos y biodiversidad
- edificios renovados y energéticamente eficientes
- alimentos saludables y asequibles
- más transporte público
- energía más limpia e innovación tecnológica ecológica y vanguardista
- productos más duraderos que puedan repararse, reciclarse y reutilizarse
- empleo con perspectivas de futuro y formación en las competencias necesarias para la transición
- industria resiliente y competitiva a escala mundial.

MEDIO AMBIENTE

EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES EN EL PACTO VERDE

El **Consejo Europeo** brinda orientación política sobre las distintas políticas de la UE.

La **Comisión** presenta al **Consejo** y **PEU**, sus propuestas e iniciativas publicadas en el marco del Pacto Verde. Los ministros de la UE reunidos en las diversas formaciones del **Consejo** debaten las acciones legislativas y no legislativas propuestas.

En el caso de las propuestas legislativas, el objetivo final es adoptar legislación, en la mayoría de los casos aplicando el procedimiento legislativo ordinario, con arreglo al cual el **Consejo** y **PEU** deciden como colegisladores.

POLÍTICA ECONÓMICA Y MONETARIA



Art 2.3 y 5 TFUE

Arts 119 a 144 TFUE (Tit VIII, Pol. Monetaria y Económica)

Arts 219 y 282 a 284 TFUE

Fuentes:

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/79/historia-de-la-union-economica-y-monetaria>

<https://www.ecb.europa.eu/>

<https://www.openeuropeuv.es/funcionamiento-de-la-union-economica-y-monetaria/>

POLÍTICA ECONÓMICA Y MONETARIA

POL. MONETARIA DE LOS
EEMM CUYA
MONEDA ES EL €



ES UNA COMPETENCIA
EXCLUSIVA
Art 3.1.c TFUE

Art 2.1 TFUE : Cuando los Tº atribuyan a la UE una **competencia exclusiva**, sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los EEMM, en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la UE o para aplicar actos de la UE.

VS

POL. ECONÓMICA



ES UNA
CUESTIÓN DE INTERÉS COMÚN
Art 121 TFUE

Art 2.3 TFUE : Los Estados miembros **coordinarán sus políticas económicas** y de empleo según las modalidades establecidas en el presente Tº, para cuya **definición** la Unión dispondrá de competencia

Art 5.1 TFUE Los EEMM **coordinarán** sus pol. económicas en el seno de la UE. Con este fin, el **Consejo** adoptará medidas, en particular las orientaciones generales de dichas políticas. Se aplicarán disposiciones particulares a los Estados miembros cuya moneda es el €

POLÍTICA ECONÓMICA Y MONETARIA

POLÍTICA MONETARIA

Arts 127 – 137 TFUE

Trata de mantener estables los precios de los bienes y servicios.

El **BCE** tiene como misión asegurar que la **inflación** sea baja, estable y predecible.

VS

POLÍTICA ECONÓMICA

(tb llamada Pol. FISCAL)
Arts 120 – 126 TFUE

Refiere a las decisiones económicas de los **Gobiernos**, en qué deciden emplear el dinero recaudado a través de impuestos o mediante préstamos en los mercados financieros, por ejemplo el gasto en servicios públicos, reducción de desigualdades, etc.

POLÍTICA ECONÓMICA Y MONETARIA

ART 119 TFUE

1. Para alcanzar los fines enunciados en el artículo 3 del TUE, la acción de los Estados miembros y de la Unión incluirá, en las condiciones previstas en los Tratados, la adopción de una política económica que se basará en la estrecha coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, en el mercado interior y en la definición de objetivos comunes, y que se llevará a cabo de conformidad con el respeto al principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia.
- 2. Paralelamente, en las condiciones y según los procedimientos previstos en los Tratados, **dicha acción supondrá una moneda única, el euro, la definición y la aplicación de una política monetaria y de tipos de cambio única cuyo objetivo primordial sea mantener la estabilidad de precios** y, sin perjuicio de dicho objetivo, el apoyo a la política económica general de la Unión, de conformidad con los principios de una economía de mercado abierta y de libre competencia.
- 3. Dichas acciones de los Estados miembros y de la Unión implican el respeto de los siguientes **principios rectores**: precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas y balanza de pagos estable.

Art 3 TUE:

1. Finalidad UE: promover la paz, sus valores...
 2. La UE ofrecerá un ELSJ
 3. La UE establecerá el mercado interior
 4. La UE establecerá una unión económica y monetaria cuya moneda es el €
- ...

POLÍTICA ECONÓMICA

POLÍTICA ECONÓMICA

ART 120 TFUE

Los Estados miembros llevarán a cabo sus políticas económicas con vistas a contribuir a la realización de los objetivos de la Unión, definidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, y en el marco de las orientaciones generales contempladas en el apartado 2 del artículo 121. Los **Estados miembros** y la **Unión** actuarán respetando el principio de **una economía de mercado abierta y de libre competencia**, favoreciendo una eficiente asignación de recursos y de conformidad con los principios enunciados en el artículo 119.

Es decir, que son los EEMM quienes **ejecutan** sus políticas económicas, con la vistas a contribuir a los objetivos del art 3.

ART 122 TFUE

- I. Sin perjuicio de los demás procedimientos establecidos en los Tratados, el **Consejo**, a propuesta de la **Comisión**, podrá decidir, con un espíritu de solidaridad entre Estados miembros, medidas adecuadas a la situación económica, en particular si surgieren dificultades graves en el suministro de determinados productos, especialmente en el **ámbito de la energía**.
- 2. **En caso de dificultades o en caso de serio riesgo de dificultades graves en un Estado miembro, ocasionadas por catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales** que dicho Estado no pudiere controlar, el **Consejo**, a propuesta de la **Comisión**, podrá acordar, en determinadas condiciones, una ayuda financiera de la Unión al Estado miembro en cuestión. El **Presidente del Consejo** informará al **Parlamento Europeo** acerca de la decisión tomada.

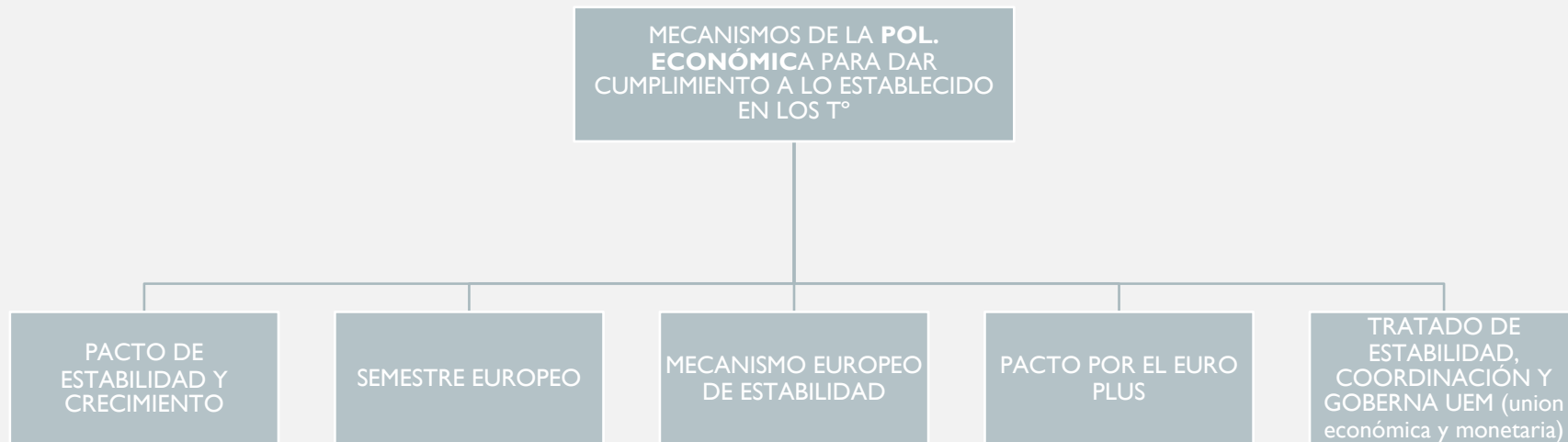
Ej. Medidas adoptadas tras la COVID-19

POLÍTICA ECONÓMICA

Art 121 y ss TFUE

- Indican que la coordinación de las políticas económicas se establecerán en el seno del **Consejo**:
 - Art 121.2. TFUE “El **Consejo**, sobre la base de una recomendación de la **Comisión**, elaborará un proyecto de orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión y presentará un informe al respecto al **Consejo Europeo**”
- Establecen la supervisión de las políticas presupuestarias para lograr unas finanzas públicas saneadas:
 - Art 126.1 TFUE “Los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos”
 - Art 126.2 TFUE “La **Comisión** supervisará la evolución de la situación presupuestaria y del nivel de endeudamiento público de los Estados miembros con el fin de detectar errores manifiestos”

POLÍTICA ECONÓMICA



PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO

- **Art 126 TFUE** como punto de partida
- El pacto de estabilidad y crecimiento (PEC), fue concebido para asegurar que los países de la UE mantuvieran unas **finanzas públicas saneadas tras la introducción de la moneda única**.
- El PEC se compone de una resolución del Consejo Europeo (adoptada en 1997) y dos reglamentos del Consejo, de 7 de julio de 1997.
 - Ambos reglamentos fueron **modificados en 2005**
 - En los reglamentos se recogen **dos modalidades técnicas** orientadas a:
 - **La consecución estabilidad financiera** → Supervisión multilateral de las situaciones presupuestarias
 - **Limitación del déficit** → Procedimiento de déficit excesivo

PEC – SUPERVISIÓN MULTILATERAL DE LAS SITUACIONES PRESUPUESTARIAS

SMSP



Se trata de medidas **preventivas** para garantizar la disciplina presupuestaria necesaria al buen funcionamiento de la UE

Los **EM de la zona €** → Presentarán a la **Comisión** programas de **ESTABILIDAD**

Los **EM no participantes en la zona €** → Presentarán a la **Comisión** programas de **CONVERGENCIA**

El **Consejo** debe examinar los objetivos presupuestarios a medio plazo presentados por los países de la UE en sus programas. Principalmente, verifica:

si el objetivo se basa en hipótesis económicas realistas,

si las medidas adoptadas o previstas son suficientes para alcanzar el objetivo,

si el crecimiento anual de los gastos públicos del país de la UE en cuestión no es demasiado elevado, es decir, no supera un tipo de referencia a medio plazo.

El **Consejo** debe examinar el programa de estabilidad en el plazo de tres meses a partir de su presentación. El **Consejo**, sobre la base de una recomendación de la **Comisión** y tras consultar al Comité Económico y Financiero, emite un dictamen sobre el programa y puede pedir al país de que se trate que ajuste su programa si considera que es preciso reforzar los objetivos y el contenido del mismo.

Para saber más: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=legissum%3A125019>

PEC – PROCEDIMIENTO DE DÉFICIT EXCESIVO

PDE

El déficit en España superó el 3% y se inició un PDE
[Ver noticia](#)

Debido al escenario provocado por la pandemia, la **Comisión** decidió aplicar la **cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020**, que también se prorrogó en 2022. Esta medida permite a los EEMM dejar en suspenso la senda de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis

El **objetivo** del procedimiento de déficit excesivo (PDE) es que los EEMM que presenten **niveles de déficit presupuestario y/o deuda excesivos** los corrijan.

La **Comisión** puede poner en marcha un PDE contra un EM que incumpla una de las dos siguientes normas recogidas en el PEC:

haber superado o estar en riesgo de superar el umbral de **déficit del 3 %** del PIB; o

haber violado la regla de la deuda al tener un nivel de deuda pública **superior al 60 % del PIB**, que no está disminuyendo a un ritmo satisfactorio. Esto significa que la brecha entre el nivel de deuda de un país y la referencia del 60 % debe reducirse en una vigésima parte anualmente (en promedio durante tres años).

Si el **Consejo** constata un déficit excesivo, envía, en primer lugar, **recomendaciones** al EM en cuestión para que adopte medidas con el fin de eliminar ese déficit excesivo. Si el Estado miembro no se ajusta a esas recomendaciones o no adopta medidas destinadas a remediar la situación, el Consejo puede imponerle **sanciones**.

La sanción consiste inicialmente en un depósito sin intereses, a favor de la Unión. El importe de este depósito comprende un elemento fijo igual al 0,2% del PIB y un elemento variable igual a calcular.

Cada uno de los años siguientes, el Consejo podrá decidir reforzar las sanciones exigiendo un depósito adicional que será igual a la décima parte de la diferencia entre el déficit, expresado en porcentaje del PIB del año anterior, y el valor de referencia del 3% del PIB.

El depósito se convierte en principio en **multa si en los dos años siguientes no se corrige el déficit excesivo**, no obstante el Consejo podrá derogar total o parcialmente las sanciones en función de la importancia de los avances realizados por el país en cuestión.

SEMESTRE EUROPEO

La crisis financiera que se inició en 2008 reveló que la Unión necesitaba un modelo de gobernanza económica más eficaz que la coordinación económica y presupuestaria vigente hasta aquel momento.

El Semestre Europeo es un ciclo anual de coordinación económica y presupuestaria de la UE en el que se ofrece asesoramiento a los países de la UE antes de que tomen decisiones políticas a escala nacional. El asesoramiento se facilita en el contexto del PEC

Se centra en los primeros **seis meses** de cada año, de ahí que se denomine «Semestre»..

Funciona de la siguiente forma:

- **A finales del otoño**, la **Comisión** Europea publica su Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, que **marca las prioridades económicas generales** de la UE para el siguiente año. También elabora un proyecto de Recomendación sobre la política económica de la zona del euro en el que se invita a los EEMM de la zona del € a que apliquen políticas que les son específicas por ser miembros de la zona del €.
- En **enero – febrero**, este Estudio se debate en las demás instituciones (**Consejo**, **Consejo Europeo** y **Parlamento**).
- En **marzo**, la **Comisión** publica informes por país respecto de todos los EEMM participantes en el Semestre Europeo.
 - Se pide a los EEMM que tengan en cuenta estas orientaciones y los resultados de los informes por país al **preparar sus programas nacionales** de estabilidad o convergencia y sus **Programas Nacionales de Reformas**.
- En **abril**, los países de la UE presentan sus planes nacionales.
- En **mayo**, la **Comisión** propone unas recomendaciones políticas específicas para cada país.
- En **junio**, el **Consejo** estudia las recomendaciones específicas por país propuestas y acuerda su versión definitiva, y refrendadas por el **Consejo Europeo**
- En **junio**, el **Consejo** adopta las recomendaciones específicas por país y se pide a los EEMM que las apliquen.
- De **julio a final de año**, (conocido como “semestre nacional”) los EEMM tienen en cuenta las recomendaciones al elaborar los **presupuestos nacionales** para el año siguiente.

MECANISMO EUROPEO DE ESTABILIDAD (MEDE)

MEDE

El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) forma parte de la estrategia de la UE diseñada para **garantizar la estabilidad financiera en la zona del euro**.

OBJETIVO: asistir a los países de la **zona del euro** que sufren dificultades económicas o corren el riesgo de sufrirlas

El MEDE **sustituyó** en 2021, al Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF), creado en 2010

El MEDE dispone de un capital que puede prestar a alguno de los países de la eurozona, en caso de ser indispensable para **salvaguardar la estabilidad financiera** de la zona euro en su conjunto

El MEDE está autorizado para:

1. Realizar préstamos en el contexto de un programa de ajustes macroeconómicos;
2. Adquirir deuda en los mercados de deuda primarios y secundarios;
3. Prestar ayuda financiera de carácter preventivo en forma de líneas de crédito;
4. Financiar las recapitalizaciones de instituciones financieras mediante préstamos a los gobiernos de sus países miembros.

PACTO POR EL EURO PLUS

PACTO POR EL €+

MIEMBROS: En el Consejo Europeo de marzo de 2011 los jefes de Eº y de Gobierno de la zona euro, así como Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía, aprobaron este pacto

OBJETIVO: establecer una mayor coordinación en la política económica de los países firmantes, para **mejorar su competitividad y convergencia** reduciendo los efectos de desequilibrios externos

El Pacto exige a los participantes asumir anualmente **compromisos más ambiciosos** que los preestablecidos en cuatro áreas que repercuten en la política económica: competitividad, empleo, sostenibilidad de las finanzas públicas y estabilidad financiera (áreas que son competencia de los EEMM aunque la UE disponga de ciertas competencias sobre las mismas).

El cumplimiento de los compromisos será **supervisado** por los **Jefes de Eº y de Gobierno de los EEMM** participantes, basándose en un informe de la **Comisión**

TRATADO DE ESTABILIDAD, COORDINACIÓN Y GOBERNANZA EN LA UEM (UNION ECONÓMICA Y MONETARIA)

TECG en la UEM

En 2012, este T° reforzó la supervisión de las políticas presupuestarias y de control de déficit público iniciado por el PEC (pacto de estabilidad y crecimiento).

Este T° fue suscrito por todos los miembros de la UE salvo República Checa y Reino Unido.

OBJETIVO: proteger la estabilidad la UEM controlando que los Gobiernos mantengan unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, evitando un déficit público excesivo.

A través del T°, los EEMM se comprometieron a incorporar al D° nacional la “**regla de oro**” o tb llamada “**regla del equilibrio presupuestario**”: que supone que la situación presupuestaria de las Administraciones Públicas de los EEMM participantes, será de **equilibrio o superávit**.

En España, las Cortes Generales aprobaron el 27 de septiembre de 2011 la reforma del artículo **135 de la CE**, por la que se incorpora la regla del equilibrio presupuestario en el ordenamiento jurídico español, desarrollada por la **LO 2/2011, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera**.

POLÍTICA MONETARIA

POLÍTICA MONETARIA

- En junio de 1988 el **Consejo Europeo** confirmó el **objetivo de lograr progresivamente una unión económica y monetaria (UEM)**. Se constituyó un comité, con el objetivo de que estudiase y propusiera fases concretas para avanzar hacia dicha unión.
- **Miembros del comité:** lo presidía Jacques Delors (presidente de la **Comisión**) y estaba compuesto los gobernadores de los bancos centrales nacionales de la entonces llamada Comunidad Europea y otras personalidades.
- La labor del comité culminó con el denominado **Informe Delors**, que proponía que la UEM se alcanzara en tres fases.

POLÍTICA MONETARIA

La UEM es el proceso destinado a armonizar las políticas económicas y monetarias de los países de la UE. Consiste en las siguientes 3 fases

FASE I Desde 1 julio 1990

- Se terminaron de eliminar **barreras** físicas, técnicas y fiscales del **mercado interior** con la intención de lograr una mejora de la **convergencia económica**

FASE II Desde 1 enero 1994

- Se crea el **IME** (Instituto Monetario Europeo) que sustituye al Comité
- Se incrementa la coordinación de las **políticas monetarias**

FASE III Desde 1 enero 1999

- Creación del **BCE**
- Entrada en vigor del PEC
- Fijación irrevocable de los tipos de conversión
- **INTRODUCCIÓN del €** (de 1/1/02 hasta 28/2/02 coexistieron monedas nacionales y € como medio de pago curso legal)

Actualmente, las fases 1ª y 2ª han concluido. La **3ra sigue en marcha**. De momento 20 países (desde enero 2023 se incluye Croacia) forman han adoptado el €. Dichos países conforman **la zona €**

POLÍTICA MONETARIA

Con el objetivo de garantizar que un país tiene una economía estable y este pueda introducir el € es necesario que cumpla una serie de requisitos de tipo:



ECONÓMICOS conocidos como **criterios de convergencia**

1. **Estabilidad de precios:** la inflación no puede exceder de 1,5 puntos sobre el promedio de los 3 EEMM con menos nivel de inflación
2. **Finanzas públicas saneadas y sostenibles:** El país no debe estar sujeto al procedimiento de déficit excesivo (ha superado o está en riesgo de superar un déficit > 3% del PIB o nivel de deuda pública > 60%)
3. **Estabilidad del tipo de cambio:** la moneda del EM habrá permanecido al menos los 2 años anteriores dentro de la banda de fluctuación del Sistema Monetario Europeo
4. **Tipos de interés:** no podrá exceder de 2 puntos sobre la media del tipo de interés a largo plazo de los 3 EEMM con menor inflación



JURÍDICOS

Los requisitos jurídicos implican que el **Dº nacional sea compatible** con los Tº de la UE, especialmente en los puntos relativos al BCE y al €.

POLÍTICA MONETARIA

- **Art 140 TFUE**

Al menos cada **2 años** (o a petición de cualquier Estado miembro acogido a una excepción), la **Comisión**, y el **BCE** evalúan los progresos que han realizado los EEMM para cumplir los requisitos de convergencia.

Si consideran que un EM es capaz de pasar la tercera fase de la UEM, el **Consejo**, a propuesta de la **Comisión**, tras consultar al **PEU** y una vez debatida la cuestión en el **Consejo Europeo**, toma la decisión de que el país en cuestión pueda adoptar el euro como su moneda.

España adoptó el € en la primera fase en 1999, comenzando a circular el 1 de enero 2002

POLÍTICA MONETARIA

EEMM QUE UTILIZAN EL €		EEMM NO PERTENECIENTES A LA ZONA €	EEMM ACOGIDOS A CLAÚSULA DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA
EEMM que han sustituido sus monedas nacionales por la moneda única		EEMM que aún no adoptado la moneda única, pero que se incorporarán a la zona del € cuando reúnan las condiciones necesarias.	Este EM negoció mantener voluntariamente su moneda nacional tras su adhesión a la UE (opting-out)
•Austria •Bélgica •Chipre •Croacia (desde enero 2023) •Estonia •Finlandia •Francia •Alemania •Grecia •Irlanda	•Italia •Letonia •Lituania •Luxemburgo •Malta •Países Bajos •Portugal •Eslovaquia •Eslovenia •España	•Bulgaria •Chequia •Hungría •Polonia •Rumanía •Suecia	• Dinamarca

Además, hay una serie de países que NO son miembros de la UE, pero su moneda oficial es el € (países que empleaban las antiguas monedas de los EEMM): **Mónaco, Vaticano, San Marino, Andorra, Kosovo y Montenegro.**

PROTOCOLO (Nº 16)

SOBRE DETERMINADAS DISPOSICIONES RELATIVAS A DINAMARCA

LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

TENIENDO EN CUENTA que la Constitución danesa contiene disposiciones que pueden suponer la celebración de un referéndum en Dinamarca con anterioridad a que este Estado renuncie a su excepción,

CONSIDERANDO que el 3 de noviembre de 1993 el Gobierno de Dinamarca notificó al Consejo su intención de no participar en la tercera fase de la unión económica y monetaria,

HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones, que se incorporarán como anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

1. Dinamarca disfrutará de una excepción habida cuenta de la notificación hecha por el Gobierno danés al Consejo el 3 de noviembre de 1993. En virtud de la excepción, todos los artículos y disposiciones de los Tratados y de los Estatutos del SEBC referentes a una excepción serán aplicables a Dinamarca.
2. Por lo que atañe a la derogación de la excepción, el procedimiento contemplado en artículo 140 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sólo se iniciará a petición de Dinamarca.
3. En caso de derogación de la situación de excepción, dejarán de ser aplicables las disposiciones del presente Protocolo.

POLÍTICA MONETARIA

Dinamarca NO se considera un "EM acogido a una excepción",

El TFUE prevé un régimen específico para los EEMM que no cumplen las condiciones necesarias para la adopción del €

ART 139 TFUE

1. Los Estados miembros sobre los que el **Consejo** no haya decidido que cumplen las condiciones necesarias para la adopción del euro se denominarán en lo sucesivo «**Estados miembros acogidos a una excepción**».
2. Las siguientes disposiciones de los Tratados **no se aplicarán** a los Estados miembros acogidos a una excepción:
 - a) adopción de las partes de las orientaciones generales de las políticas económicas que afecten a la zona del euro de forma general
 - b) medios estrictos para remediar los déficit excesivos
 - c) objetivos y funciones del SEBC
 - d) emisión del euro
 - e) actos del Banco Central Europeo

(...)

POLÍTICA MONETARIA

ART
282
TFUE

El BCE y los bancos centrales nacionales constituirán el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). El BCE y los bancos centrales nacionales de los EEMM cuya moneda es el euro, que constituyen el Eurosistema, dirigirán la **política monetaria de la Unión**.

BCE



27 BANCOS CENTRALES
NACIONALES



SEBC (Sistema Europeo de
Bancos Centrales)

BCE



20 BANCOS CENTRALES
ACIONALES CUYA
MONEDA ES EL €

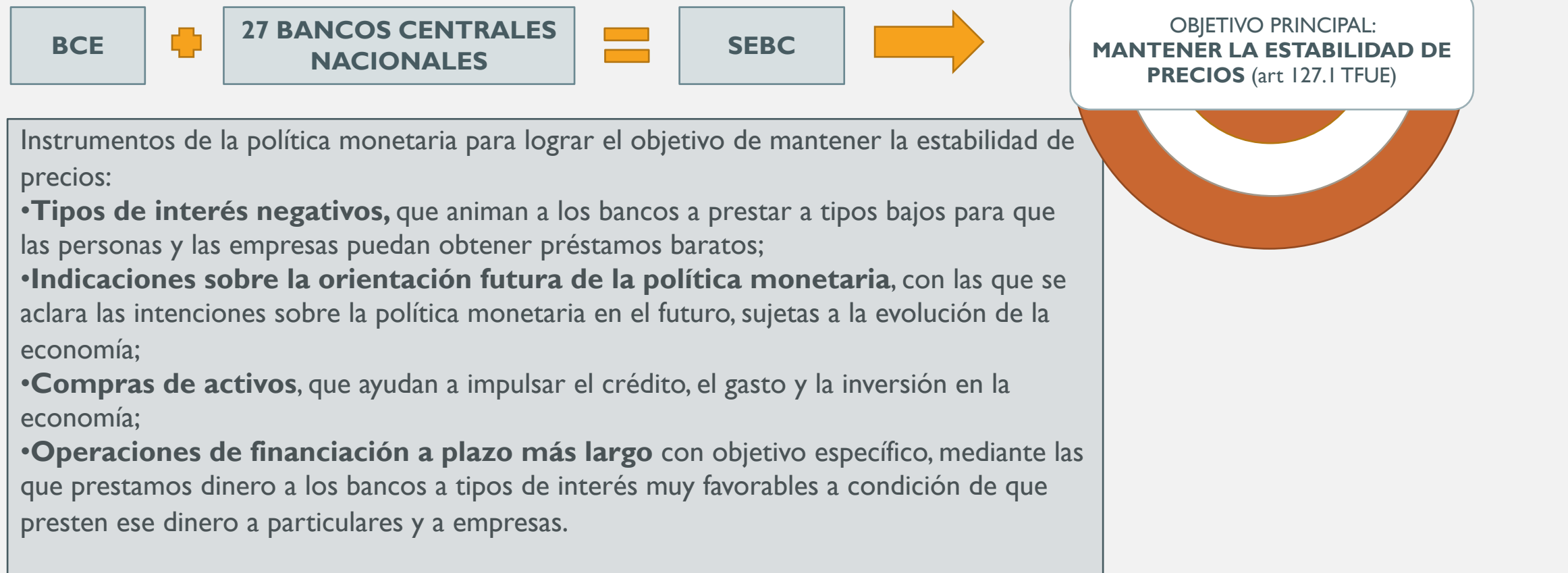


EUROSISTEMA

Dirigirán la política monetaria de la Unión

Conviven mientras existan
EEMM acogidos a una
excepción

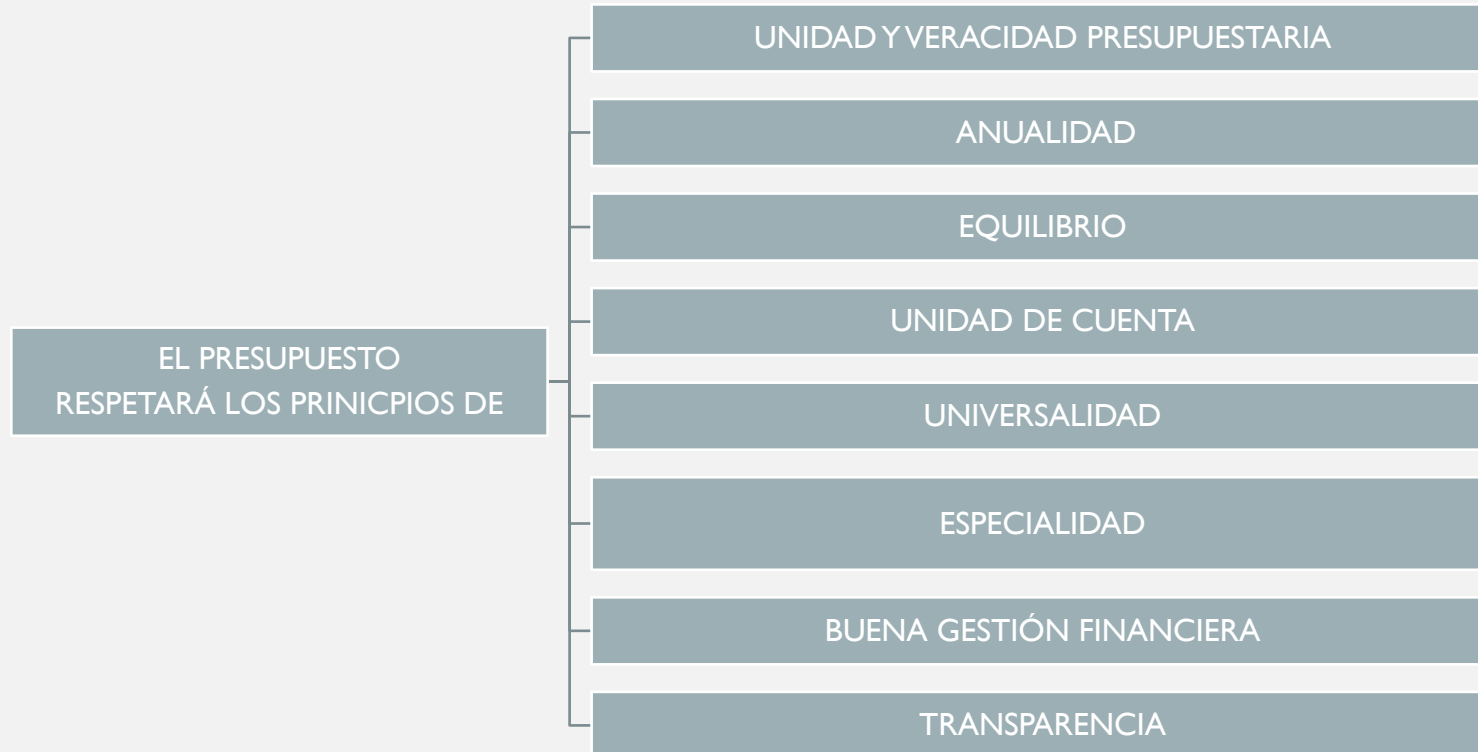
POLÍTICA MONETARIA



REFERENCIA AL PRESUPUESTO DE LA UE

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS

- Art 6 – 38 del Reglamento Financiero (RF)



PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS

P. DE UNIDAD Y DE VERACIDAD PRESUPUESTARIA

- Principio por el que todos los ingresos y gastos de la Unión y de la Com. Europea de la Energía Atómica, se consignan en el mismo.
- El presupuesto incluirá créditos disociados, que se dividen en:
 - **Créd. de compromiso:** financiarán el coste total de los compromisos jurídicos contraídos durante el ejercicio presupuestario
 - Dicho de otro modo: el coste de todas las obligaciones legales contraídas durante el ejercicio financiero en curso, que pueden tener consecuencias en los próximos ejercicios
 - **Créd. de pago:** financiarán los gastos resultantes de la ejecución de los compromisos jurídicos contraídos durante el ejercicio presupuestario en curso o en ejercicios precedentes.
 - Dicho de otro modo: dinero efectivamente pagado durante el ejercicio en curso, en ocasiones por compromisos adquiridos en ejercicios anteriores
 - **Créd. no disociados:** cubren operaciones cuya ejecución debe efectuarse, en principio, en su totalidad (tanto en créditos de compromiso como en créditos de pago) durante un único ejercicio presupuestario)

P. DE ANUALIDAD

- Establece que los créditos consignados en el presupuesto se autorizarán por un ejercicio presupuestario. La duración del ejercicio presupuestario coincidirá con la del año natural

DECISIÓN (UE, Euratom) 2020/2053 DEL CONSEJO de 14 de diciembre de 2020 sobre el **sistema de recursos propios** de la Unión Europea y por el que se deroga la Decisión 2014/335/UE, Euratom, ha facultado a la **Comisión para contraer empréstitos** en nombre de la UE hasta un máx. de 750 millones

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS

P. DE EQUILIBRIO

- Establece que el presupuesto deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y créditos de pago. La Unión y sus organismos no podrán suscribir empréstitos en el marco del presupuesto.
- **No obstante en 2021 este principio ha quedado exceptuado al autorizarse a la Comisión a solicitar empréstitos para financiar el Instrumento de Recuperación (créditos en el mercado)**

P. DE UNIDAD DE CUENTA

- Tanto el presupuesto como el marco financiero plurianual se elaborarán, ejecutarán y contabilizarán en euros.

P. DE UNIVERSALIDAD

- Por el que la totalidad de los ingresos cubrirá la totalidad de los créditos de pago. Los ingresos y los gastos se consignarán sin compensación entre sí.

P. DE ESPECIALIDAD

- Los créditos se especializarán por títulos y capítulos. Los capítulos estarán subdivididos en artículos y partidas (estructura presupuestaria).

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS

P. DE BUENA GESTIÓN FINANCIERA

- Los créditos deben ser ejecutados respetando el principio de economía, de eficiencia y de eficacia

P. DE TRANSPARENCIA

- El presupuesto deberá elaborarse y ejecutarse y las cuentas deberán presentarse con arreglo al principio de transparencia.
- El presupuesto y los presupuestos rectificativos serán publicados, tal y como hayan sido definitivamente adoptados, en el DOUE.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

ART 46 RF

El presupuesto comprenderá los siguientes elementos:

- a) un estado general de ingresos y de gastos;
- b) una sección por cada institución de la Unión, a excepción del Consejo Europeo y del Consejo, que compartirán la misma sección, subdivididas en estados de ingresos y de gastos.

En cada SECCIÓN, los ingresos y gastos se clasifican en: TÍTULOS, CAPÍTULOS, ARTÍCULOS y PARTIDAS (salvo el estado de gastos de la Sección 3 de la Comisión)*

Sección 1: Parlamento Europeo

Sección 2: Consejo Europeo y Consejo

Sección 3: Comisión

Sección 4: TJUE

Sección 5: Tribunal de Cuentas

Sección 6: Comité Económico y Social Europeo

Sección 7: Comité de las Regiones

Sección 8: Defensor del Pueblo

Sección 9: Supervisor Europeo de Protección de Datos

Sección 10: Servicio Europeo de Acción Exterior

*Art 47 RF El estado de gastos de la sección del presupuesto correspondiente a la Comisión se presentará conforme a una nomenclatura aprobada por el Parlamento Europeo y por el Consejo clasificada de acuerdo con la finalidad del gasto.

Cada título corresponderá a una política y cada capítulo, por regla general, a un programa o una actividad.

Cada título podrá incluir créditos de operaciones y créditos administrativos. Los créditos administrativos se integrarán en un capítulo único de un mismo título.

INGRESOS

- El sistema de ingresos del presupuesto de la UE ha evolucionado, pasando del **sistema de contribuciones** al sistema de **recursos propios** desde la Decisión de 21 de abril de 1970, del Consejo.

ART 311 TFUE

La Unión se dotará de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo sus políticas.

Sin perjuicio del concurso de otros ingresos, el presupuesto será financiado íntegramente con cargo a los **recursos propios**.

El **Consejo** adoptará, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, por **unanimidad** y previa consulta al **Parlamento Europeo**, una decisión que establezca las disposiciones aplicables al sistema de recursos propios de la Unión. En este contexto se podrá establecer **nuevas categorías** de recursos propios o **suprimir una categoría existente**. Dicha decisión sólo entrará en vigor una vez que haya sido aprobada por los Estados miembros, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.

El Consejo fijará, mediante reglamentos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo especial, las medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la Unión siempre que así lo disponga la decisión adoptada con arreglo al párrafo tercero. El Consejo se pronunciará previa aprobación del Parlamento Europeo.

DECISIÓN (UE,
Euratom) 2020/2053
DEL CONSEJO de
14 de diciembre de
2020 sobre el sistema
de recursos propios
de la Unión Europea
y por el que se
deroga la Decisión
2014/335/UE,
Euratom

INGRESOS

Recursos propios tradicionales: derechos de aduana y las cotizaciones sobre el sector del azúcar y la isoglucosa. Los EEMM retienen el **25% del importe total recaudado** por estos recursos en concepto de compensación por el esfuerzo de recaudación realizado

Recurso propio basado en el IVA: consiste en aplicar un tipo uniforme de **referencia del 0,3%**, aplicable a todos los EEMM, al total de IVA recaudado dividido por el tipo medio ponderado (media ponderada de los tipos impositivos) del IVA calculado para el año natural correspondiente.

La base imponible del IVA que se tendrá en cuenta a estos efectos para cada EM no excederá el 50% de la RNB

Recurso propio basado en la RNB (Renta Nacional Bruta): resultado de aplicar un tipo uniforme de referencia, que se determinará con arreglo al procedimiento presupuestario teniendo en cuenta el importe total de todos los demás ingresos, a la suma de la RNB de todos los EEMM*.

NOVEDAD EN LOS REC. PROPIOS: el obtenido de aplicar un tipo uniforme de referencia al peso de los residuos de envases de plástico generados en cada EM que no se reciclen. El tipo uniforme de referencia será de 0,80 EUR por kg. Se aplicará una reducción bruta anual a determinados EEMM (En ESP. 142 mill. €, entre otros países).

Otros ingresos (no se consideran “recursos propios”): multas impuestas a las empresas cuando se constata que han incumplido la normativa en materia de competencia, las contribuciones a determinados programas de la Unión por parte de terceros países y los tributos con que se grava el sueldo de los funcionarios de la Unión;

GASTOS

MFP
(desde T. Lisboa)
Art 312 TFUE

PRESUPUESTO
ANUAL DE LA
UNIÓN
Art 313 y ss TFUE

Ejemplo de cláusula pasarela:

permiten flexibilizar el procedimiento inicialmente previsto por los tratados:

- «pasar» de un procedimiento legislativo especial al procedimiento legislativo ordinario para adoptar un acto en un ámbito determinado;
- «pasar» de una votación por unanimidad a una votación por mayoría cualificada para adoptar un acto en un ámbito determinado.

La activación de una cláusula pasarela siempre depende de una decisión adoptada por **unanimidad** por el Consejo o el **Consejo Europeo**

MFP

ART 312 TFUE

1. El marco financiero plurianual tendrá por objeto garantizar la evolución ordenada de los gastos de la Unión **dentro del límite de sus recursos propios**.

Se establecerá para un **período mínimo de cinco años**.

Tradicionalmente, 7 años de duración:
MFP 2014-2020
MFP 2021-2027

El presupuesto anual de la Unión respetará el marco financiero plurianual.

2. El **Consejo** adoptará con arreglo a un procedimiento legislativo especial un **reglamento** que fije el MFP.



El **Consejo** se pronunciará por **unanimidad**, previa aprobación del **Parlamento Europeo**, que se pronunciará por **mayoría de los miembros** que lo componen.

El **Consejo Europeo** podrá adoptar por **unanimidad** una decisión que permita al **Consejo** pronunciarse por **mayoría cualificada** cuando adopte el reglamento contemplado en el párrafo primero.



MFP

ART
312
TFUE

3. El MFP fijará los importes de los **límites máximos anuales** de créditos para compromisos, por categoría de gastos, y del límite máximo anual de créditos para pagos. Las **categorías de gastos**, cuyo número deberá ser limitado, corresponderán a los grandes sectores de actividad de la Unión.

El MFP establecerá cualesquiera otras disposiciones adecuadas para el buen desarrollo del procedimiento presupuestario anual.

4. Si, al vencimiento del MFP anterior, no se ha adoptado el reglamento del Consejo por el que se establece un nuevo MFP, **se prorrogarán los límites máximos y las demás disposiciones correspondientes al último año de aquél hasta que se adopte dicho acto.**

5. Durante el procedimiento conducente a la adopción del marco financiero, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión adoptarán todas las medidas necesarias para facilitar dicha adopción.

MFP

- En consonancia con lo dispuesto en el art 312 TFUE, el MFP fija el límite máximo anual de los gastos de la Unión por categorías. En el MFP 2021-2027 se corresponde con las siguientes rúbricas:

Asignaciones por rúbrica (todos los importes en miles de millones de euros):

	MFP	NGEU	TOTAL
1. Mercado único, innovación y economía digital	149,5	11,5	161,0
2. Cohesión, resiliencia y valores	426,7	776,5	1 203,2
3. Recursos naturales y medio ambiente	401,0	18,9	419,9
4. Migración y gestión de las fronteras	25,7	-	25,7
5. Seguridad y defensa	14,9	-	14,9
6. Vecindad y resto del mundo	110,6	-	110,6
7. Administración pública europea	82,5	-	82,5
TOTAL	1 210,9	806,9	2 017,8
Total expresado en precios de 2018	1 074,3	750,0	1 824,3

PRESUPUESTO ANUAL DE LA UE

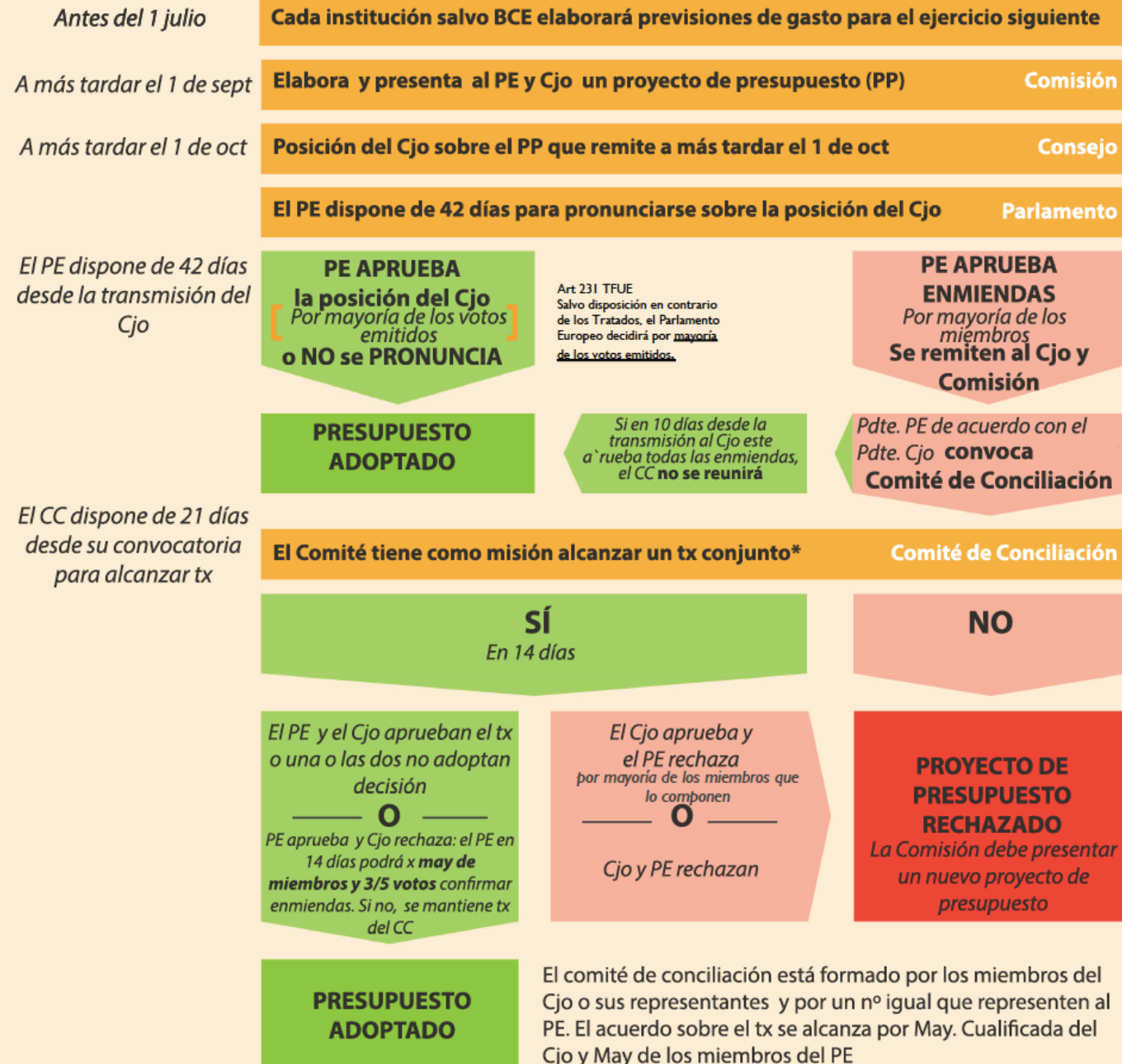
- Arts 313 a 316 TFUE

ART 313 TFUE

El ejercicio presupuestario comenzará el **1 de enero** y finalizará el **31 de diciembre**.

- El art 314 TFUE regula el procedimiento para aprobación del presupuesto anual:
 - El **Parlamento Europeo** y el **Consejo** establecerán el presupuesto anual de la Unión con arreglo a un **procedimiento legislativo especial**
 - ➔ Cuando haya concluido el procedimiento establecido en el art 314, el **Presidente del Parlamento Europeo** declarará que el presupuesto ha quedado definitivamente adoptado.

ART
314
TFUE



La Comisión podrá modificar el proyecto de presupuesto durante el procedimiento, hasta la convocatoria del CC

PRESUPUESTO ANUAL DE LA UE

ART 315 TFUE

Si, al iniciarse un ejercicio presupuestario, aún no se ha adoptado definitivamente el presupuesto, los gastos no podrán efectuarse más allá de la **doceava** parte de los créditos consignados en el capítulo correspondiente del presupuesto del ejercicio precedente sin que pueda superarse la **doceava** parte de los créditos previstos para el mismo capítulo en el proyecto de presupuesto.

OJO! Se establecen dos límites:

1. Los gastos podrán efectuarse mensualmente por capítulos dentro del límite de la **doceava** parte de los créditos consignados en el capítulo correspondiente del presupuesto del ejercicio precedente
2. Sin que pueda superarse la **doceava** parte de los créditos previstos para el mismo capítulo en el proyecto de presupuesto.

El **Consejo**, a propuesta de la **Comisión**, **podrá autorizar gastos que excedan de la doceava parte**, siempre que se respeten las restantes condiciones establecidas en el párrafo primero, de conformidad con el reglamento adoptado en virtud del artículo 322. Comunicará inmediatamente su decisión al Parlamento Europeo.

La decisión a que se refiere el párrafo segundo deberá **prever las medidas necesarias en materia de recursos** para la aplicación del presente artículo, respetando los actos mencionados en el artículo 311. (*Art 311 decisión de recursos propios*)

Dicha decisión entrará en vigor a los treinta días de su adopción, a menos que dentro de ese plazo el **Parlamento Europeo** decida, por **mayoría de los miembros** que lo componen, reducir los gastos.

La norma general es que si el acto no especifica fecha, entre en vigor a los 20 días de la publicación en el DOUE

MFP VS PRESUPUESTO

	MFP (art 312 TFUE)	PRESUPUESTO (art 313 a 316 TFUE)
Duración	Min 5 años, tradicionalmente 7 años	Del 1 de ene al 31 dic
En caso de prórroga	Se prorrogarán los límites máximos y las demás disposiciones correspondientes al <u>último año</u> de aquél hasta que se adopte dicho acto.	1. Los gastos podrán efectuarse mensualmente por capítulos dentro del límite de la doceava parte de los créditos consignados en el capítulo correspondiente del <u>presupuesto del ejercicio precedente</u> 2. Sin que pueda superarse la doceava parte de los créditos previstos para el mismo capítulo en el <u>proyecto de presupuesto</u>.
Quién	El Consejo adoptará con arreglo a un <u>procedimiento legislativo especial</u> un reglamento que fije el MFP. El Consejo se pronunciará por unanimidad , previa aprobación del Parlamento Europeo , que se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen.	El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán el presupuesto anual de la Unión con arreglo a un <u>procedimiento legislativo especial</u>

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y APROBACIÓN DE LA GESTIÓN

- Arts 317 a 319 TFUE
- En síntesis:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

- Ejecuta la **Comisión** en cooperación con los **EEMM** con arreglo al principio de buena gestión financiera (art 317 TFUE)

CONTROL

- La **Comisión** presentará cada año al **PE** y al **Consejo** un informe de evaluación financiero (art 318 TFUE)
- El **PE**, por recomendación del **Consejo**, aprobará la gestión de la **Comisión** en la ejecución del presupuesto (art 319 TFUE)
- Se realiza control interno por los interventores en las instituciones y control externo por el **Tribunal de Cuentas**.